

CHAPTER 2 | 소득세

01 「소득세법」상 거주자의 부동산임대업에서 발생하는 소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제23회 수정

- ① 공익사업과 관련한 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득이다.
- ② 공익사업과 관련한 지상권을 대여함으로써 발생하는 소득은 사업소득이다.
- ③ 미등기부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 사업소득이 아니다.
- ④ 자기소유의 부동산을 타인의 담보로 사용하게 하고 그 사용대가로 받는 것은 사업소득이다.
- ⑤ 국외소재 주택을 임대하고 그 대가로 받는 것은 사업소득이 아니다.

문제풀이

- ①, ② 공익사업과 관련한 지역권과 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대사업소득이 아니라 기타소득이다. 즉, 공익사업과 관련이 없는 지역권과 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대사업소득이다.
- ③ 미등기부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 부동산임대사업소득이다.
- ⑤ 국외 소재 부동산을 임대하고 그 대가로 받는 것은 부동산임대사업소득이다.

정답 ④

02 「소득세법」상 거주자의 부동산 임대와 관련하여 발생한 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제24회

- ① 국외에 소재하는 주택임대소득은 주택 수에 관계없이 과세된다.
- ② 3주택(법령에 따른 소형주택 아님)을 소유하는 자가 받은 보증금의 합계액이 2억원인 경우 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.
- ③ 2주택(법령에 따른 고가주택 및 소형주택 아님)과 2개의 상업용 건물을 소유하는 자가 보증금을 받은 경우 2개의 상업용 건물에 대하여만 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입한다.
- ④ 주택임대소득이 과세되는 고가주택은 과세기간 종료일 현재 기준시가가 12억원을 초과하는 주택을 말한다.
- ⑤ 사업자가 부동산을 임대하고 임대료 외에 전기료·수도료 등 공공요금의 명목으로 지급받은 금액이 공공요금의 납부액을 초과할 때 그 초과하는 금액은 사업소득 총수입금액에 산입한다.

문제풀이

주택에 대한 간주임대료는 주택을 임대하고 보증금 등을 받은 경우 3주택 이상을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에 계산한다. 한편, 2주택(해당 과세기간의 기준시가가 12억원 이하인 주택은 주택 수에 포함하지 아니함)을 소유하고 해당 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원 이상의 금액으로서 대통령령으로 정하는 금액(12억원)을 초과하는 경우 그 보증금 등을 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입한다.

정답 ②

03 「소득세법」상 거주자가 국내소재 부동산 등을 임대하여 발생하는 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제28회 수정

- ① 공익사업과 관련한 지상권의 대여로 인한 소득은 부동산임대업에서 발생한 소득에서 제외한다.
- ② 부동산임대업에서 발생한 소득은 사업소득에 해당한다.
- ③ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다.
- ④ 부부가 각각 주택을 1채씩 보유한 상태에서 그 중 1주택을 임대하고 연간 1,800만원의 임대료를 받았을 경우 주택임대에 따른 과세소득은 분리과세와 종합과세를 선택할 수 있다.
- ⑤ 임대보증금의 간주임대료를 계산하는 과정에서 금융수익을 차감할 때 그 금융수익은 수입이자와 할인료, 수입배당금, 유가증권처분이익으로 한다.

문제풀이

주택의 일반적인 간주임대료 = (해당 과세기간의 보증금 등 - 3억원)의 적수 $\times 60\% \times 1/365 \times$ 정기에금이자율 - 해당 과세기간의 임대사업부문에서 발생한 금융수익

이 경우 임대보증금의 간주임대료를 계산하는 과정에서 차감하는 “해당 과세기간의 임대사업부문에서 발생한 금융수익”은 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액을 말하며, 유가증권처분이익은 해당하지 아니한다.

- ① 부동산상의 권리의 하나인 지상권과 지역권은 공익사업 관련 여부에 따라 (부동산임대)사업소득 또는 기타소득으로의 과세여부가 결정된다. 즉, 공익사업과 관련하여 지상권 및 지역권(지하 또는 공중에 설정된 권리 포함)의 설정·대여함으로써 발생하는 소득은 기타소득으로 과세하고, 공익사업과 관련이 없는 지상권 및 지역권의 설정·대여 소득은 (부동산임대)사업소득으로 과세한다.
- ③ 부동산임대업에서 발생한 결손금은 다른 종합소득금액에서 공제받을 수 없으나, 예외적으로 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 다른 종합소득의 종합소득 과세표준을 계산할 때 법정순서(근로소득 → 연금소득 → 기타소득 → 이자소득 → 배당소득)에 따라 공제한다.
- ④ 부부 합산하여 2주택이므로, 1주택을 임대하고 받은 임대료에 대하여는 과세하여야 하나, 2천만원 이하인 경우에는 2018년까지는 비과세를 적용하였으나, 2019년부터는 14%분리과세대상으로 바뀌어 1,800만원에 대하여도 소득세를 14% 분리과세한다. 다만, 종합과세를 선택할 수 있다.

정답 ⑤

04 「소득세법」상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제31회

- ① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세하지 아니한다.
- ② 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 대여함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득으로 한다.
- ③ 부동산임대업에서 발생하는 사업소득의 납세지는 부동산 소재지로 한다.
- ④ 국내에 소재하는 논·밭을 작물 생산에 이용하게 함으로써 발생하는 사업소득은 소득세를 과세하지 아니한다.
- ⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.

문제풀이

- ① 국외에 소재하는 주택의 임대소득은 주택 수에 관계없이 과세한다.
- ② 공익사업과 관련하여 지상권 및 지역권의 설정·대여소득은 기타소득으로 한다.
- ③ 소득세법상 납세지는 기본적으로 거주자의 주소지이다.
- ⑤ 주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 근로소득금액, 연금소득금액, 기타소득금액, 이자소득금액, 배당소득금액 順으로 공제한다.

정답 ④

05 「소득세법」상 부동산임대업에서 발생한 소득에 관한 설명으로 틀린 것은?

제33회

- ① 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제하지 않는다.
- ② 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 한다.
- ③ 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유한 거주자가 주택과 주택부수토지를 임대(주택부수토지만 임대하는 경우 제외)한 경우에는 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(간주임대료)을 총수입금액에 산입한다.
- ④ 간주임대료 계산 시 3주택 이상 여부 판정에 있어 주택 수에 포함되지 않는 주택이란 주거의 용도로만 쓰이는 면적이 1호 또는 1세대당 40m² 이하인 주택으로서 해당 과세기간의 기준시가가 2억원 이하인 주택을 말한다.
- ⑤ 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 거주자(종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자 포함)는 그 종합소득 과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 신고하여야 한다.

문제풀이

- ③ 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유하고 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우 그 보증금 등을 사업소득금액을 계산할 때 총수입금액에 산입하므로, 3주택(주택 수에 포함되지 않는 주택 제외) 이상을 소유한 거주자가 주택과 주택부수토지를 임대(주택부수토지만 임대하는 경우 제외)한 경우에는 법령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액(간주임대료)을 총수입금액에 산입하지 않는다.

정답 ③

- 06 주택임대사업자인 거주자 甲의 국내주택 임대현황**(A, B, C 각 주택의 임대기간: 2026.1.1.~2026.12.31.)을 참고하여 계산한 주택임대에 따른 2026년 귀속 사업소득의 총수입금액은?
(단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있고, 기획재정부령으로 정하는 이자율은 연 4%로 가정하며 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음) 제34회

구분 (주거전용면적)	보증금	월세 ¹⁾	기준시가
A주택(85㎡)	3억원	50만원	5억원
B주택(40㎡)	1억원	-	2억원
C주택(109㎡)	5억원	100만원	7억원

1) 월세는 매월 수령하기로 약정한 금액임

- ① 0원 ② 16,800,000원 ③ 18,000,000원
④ 32,400,000원 ⑤ 54,000,000원

문제풀이

- ㉠ 부동산임대사업소득금액의 총수입금액(1,800만원) = 임대료(1,800만원) + 간주임대료 + 관리비수입(공공요금 제외) + 보험차익
㉡ 임대료(1,800만원) = A주택과 C주택의 월임대료 합계액 150만원 × 12개월
㉢ B주택의 주거용 전용면적이 40㎡이하 이면서 기준시가 2억원 이하인 주택이므로 전세보증금에 대한 간주임대료 계산 시 주택 수에서 제외된다. 해당 문제는 2주택으로 보기 때문에, 간주임대료를 총수입금액에 포함하지 않는다.

정답 ③

- 07 다음은 거주자 甲이 소유하고 있는 상가건물 임대차에 관한 자료이다. 부동산임대업의 사업소득을 장부에 기장하여 신고하는 경우 2026년도 부동산임대업의 총수입금액은? (단, 법령에 따른 적격증명서류를 수취·보관하고 있으며, 주어진 조건 이외에는 고려하지 않음) 제33회

- 임대기간: 2026.1.1.~2026.12.31.
- 임대계약 내용: 월임대료 1,000,000원 / 임대보증금 500,000,000원
- 임대부동산(취득일자: 2025.1.23.)
 - 건물 취득가액: 200,000,000원
 - 토지 취득가액: 300,000,000원
- 기획재정부령으로 정하는 이자율: 연 6%
- 임대보증금 운용수익: 수입이자 1,000,000원 / 유가증권처분이익 2,000,000원

- ① 18,000,000원 ② 29,000,000원 ③ 30,000,000원
 ④ 39,000,000원 ⑤ 40,000,000원

문제풀이

- 부동산임대 사업소득금액 = 총수입금액 - 필요경비
- 총수입금액(2,900만원) = 임대료(1,200만원) + 간주임대료(1,700만원) + 관리비수입*(공공요금 제외) + 보험차익*
 * 관리비수입과 보험차익은 조건에 제시되지 않았다.
- 임대료 = 월임대료 1,000,000원 × 12개월 = 1,200만원
- 주택 이외 부동산 또는 그 부동산상의 권리 등 대여의 경우 간주임대료 1,700만원(총수입금액에 산입할 금액) = (해당 과세기간의 보증금등의 적수 5억원 - 임대용부동산의 매입비 2억원) × 임대기간 1(365/365) × 정기에금이자율(6%)
 - 해당 과세기간의 해당 임대사업부분에서 발생한 수입이자와 할인료 및 배당금의 합계액 등 금융수익*(수입이자 100만원)
 * 유가증권처분이익은 공제되는 금융수익에 포함하지 않는다.

정답 ②

08 소득세법령상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

제35회

- ① 해당 과세기간의 종합소득금액이 있는 거주자(종합소득 과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자를 포함한다)는 그 종합소득 과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 하며, 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 경우에도 이를 적용한다.
- ② 공장재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당되지 않는다.
- ③ 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다.
- ④ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 설정함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득에 해당한다.
- ⑤ 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하지 않고 회계처리하여야 한다.

문제풀이

- ② 공장재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당한다.
- ③ 해당과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제하지 아니한다.
- ④ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 설정함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득에 해당하지 아니하며 기타소득에 해당한다.
- ⑤ 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하여 회계처리하여야 한다.

정답 ①